



DEPOZITARUL CENTRAL UNIC
AL VALORILOR MOBILIARE

PROCEDURI de reconciliere

Aprobare:
Hotărârea CE DCU nr.11/2020

Modificare:
Hotărârea CE DCU nr.22/2023

Intrare în vigoare:
14 iunie 2020

© Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare 2020

Prezentul document și conținutul acestuia este protejat de Legea nr.139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Nici o parte din acest document și nici documentul integral nu poate fi comercializat, reprodus, publicat, distribuit sau copiat fără acordul prealabil în scris al Depozitarului central unic al valorilor mobiliare.

web: www.dcu.md | email: dcu@dcu.md

Cuprins

1. Dispoziții generale.....	3
1.1. Conținutul Procedurilor și scopul reconcilierii.....	3
1.2. Prevederile legislației și Regulilor DCU	3
1.3. Etapele procedurii de reconciliere efectuate de DCU	4
1.4. Reconcilierea implicită efectuată de DCU	4
2. Măsuri de reconciliere	4
2.1. Reconcilierea zilnică cu participanții la DCU.....	4
2.2. Reconcilierea zilnică cu BNM.....	5
2.3. Reconcilierea zilnică cu Ministerul Finanțelor în calitate de emitent.....	5
2.4. Remedierea divergențelor.....	5
3. Cerințe privind rapoartele expediate de DCU.....	6
3.1. Data și ora expedierii rapoartelor.....	6
3.2. Modul de expediere a rapoartelor.....	6
3.3. Formatul rapoartelor.....	6
3.4. Structura rapoartelor.....	6
4. Măsuri suplimentare de reconciliere.....	6
4.1. Măsuri de reconciliere la cererea părții interesate.....	6
4.2. Rapoarte generate de participanții la DCU.....	7

1. Dispoziții generale

1.1. Conținutul Procedurilor și scopul reconcilierii

Prezentele Proceduri stabilesc mecanismul de efectuare a măsurilor de reconciliere între DCU, participanții la DCU și alte entități precum: Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor, societățile de registru, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF).

Scopul măsurilor de reconciliere este:

- a) de a verifica zilnic dacă numărul de valori mobiliare care formează o emisiune de valori mobiliare sau o parte a unei emisiuni de valori mobiliare înregistrate în Sistemul DCU este egal cu suma valorilor mobiliare înregistrate în conturile de valori mobiliare ale participanților la DCU (*conturi proprii, conturi omnibus*) și conturile de valori mobiliare ale deținătorilor (*conturi de investitor, conturi de registru*) din Sistemul DCU, în contrapondere cu datele de evidență internă ale participanților la DCU și altor entități care participă la procedura de reconciliere;
- b) de a verifica anual dacă numărul de valori mobiliare înregistrate în custodie (în cazul valorilor mobiliare a căror evidență este ținută de o societate de registru) în Sistemul DCU este egal cu suma valorilor mobiliare înregistrate în contul DCU (deținător nominal) din sistemul informațional al societăților de registru;
- c) de a verifica anual dacă înregistrările din Sistemul DCU privind criteriile instrumentelor corporative ce țin de: valoarea nominală a instrumentului, codul ISIN alocat, numărul total de valori mobiliare emise (în circulație) corespund înscrierilor din Registrul emitenților de valori mobiliare (REVM) gestionat de către CNPF.

1.2. Prevederile legislației și Regulilor DCU

Art.36 din Legea nr.234/2016 privind depozitarul central unic al valorilor mobiliare:

- (1) DCU adoptă măsuri adecvate de reconciliere (...). Aceste măsuri de reconciliere trebuie să fie aplicate cel puțin zilnic.
- (2) În caz de necesitate și dacă în procesul de reconciliere pentru o anumită emisiune de valori mobiliare sunt implicate și alte entități, DCU și aceste entități trebuie să întreprindă măsuri adecvate de cooperare și schimb reciproc de informații, astfel încât integritatea emisiunii să fie menținută.

Art.33 alin.(4) lit.c) din Regulile DCU:

Participantul la DCU este obligat să participe la măsurile de reconciliere, realizate de DCU, în vederea verificării și confirmării utilizatorilor.

Art.84 din Regulile DCU:

- (1) DCU efectuează zilnic măsuri de reconciliere pentru a verifica dacă numărul de valori mobiliare care constituie o emisiune sau o parte a unei emisiuni de valori mobiliare înregistrate de DCU este egal cu suma valorilor mobiliare înregistrate în conturile de valori mobiliare ale participanților și, după caz, în conturile de valori mobiliare ale deținătorilor acestora.
- (2) În cazul în care, ca urmare a măsurilor de reconciliere, sunt identificate divergențe privind numărul de valori mobiliare, DCU este în drept, până la înlăturarea divergențelor:
 - a) să suspende operațiunile cu valori mobiliare pe contul/conturile la care au fost constatate divergențe;
 - b) să suspende decontările cu valori mobiliare în privința cărora au fost constatate divergențe.
- (3) La data aplicării măsurilor de suspendare conform alin.(2), DCU informează:
 - a) participantul care gestionează contul/conturile la care au fost constatate divergențe – în cazul stabilit de alin.(2) lit.a);
 - b) emitentul și toți participanții – în cazul stabilit de alin.(2) lit.b).
- (4) La cererea DCU, participantul sau emitentul este obligat:
 - a) să participe la măsurile de reconciliere efectuate de DCU conform prezentelor Reguli și procedurilor DCU;
 - b) să colaboreze și să asigure schimb reciproc de informații în vederea înlăturării divergențelor privind numărul de valori mobiliare și asigurării integrității emisiunii de valori mobiliare.

1.3. Etapele procedurii de reconciliere efectuate de DCU

Procedura de reconciliere zilnică efectuată între DCU și participanții la DCU, Ministerul Finanțelor și Banca Națională a Moldovei include următoarele etape:

1	2	3	4
DCU expediază raportul în adresa entității care participă la procedura de reconciliere (BNM, Ministerul Finanțelor, participanții la DCU)	Entitatea care participă la procedura de reconciliere verifică datele din raportul expediat de DCU prin contrapunere cu datele din evidența internă	Entitatea care participă la procedura de reconciliere informează DCU, dacă identifică divergențe între datele din raport și datele din evidența internă	Entitatea participă la procedura de reconciliere și DCU remediază de comun divergențe între datele din raport și datele din evidența internă

Procedura de reconciliere anuală efectuată între DCU și societățile de registru include următoarele etape:

1	2	3	4
DCU expediază către societățile de registru solicitarea de a prezenta extrasul din sistemul informațional privind înregistrările de VM din contul DCU (deținător nominal).	DCU recepționează extrasele solicitate și efectuează contrapunerea informațiilor obținute cu înregistrările din Sistemul DCU.	DCU și societățile de registru, în măsura posibilităților, remediază de comun divergențele identificate și semnează Raportul privind rezultatele reconcilierii.	DCU informează CNPF despre rezultatele reconcilierii și divergențele neremediate.

Procedura de reconciliere anuală efectuată între DCU și Registrul emitenților de valori mobiliare (REVM):

1	2	3
DCU deține acces la REVM și efectuează anual (în primul trimestru al anului de gestiune) reconcilierea informațiilor din REVM și Sistemul DCU.	DCU efectuează reconcilierea prin contrapunerea informațiilor din Sistemul DCU cu informațiile înregistrate în REVM.	DCU informează CNPF despre rezultatele reconcilierii, a măsurile întreprinse privind soluționarea divergențelor și a divergențelor nesoluționate.

1.4. Reconcilierea implicită efectuată de DCU

DCU efectuează în mod implicit reconcilierea valorilor mobiliare înregistrate în Sistemul DCU prin intermediul înregistrărilor în partidă dublă efectuate în cadrul Sistemului DCU.

2. Măsuri de reconciliere

2.1. Reconcilierea zilnică cu participanții la DCU

În scopul reconcilierii, DCU expediază zilnic în adresa participanților la DCU următoarele rapoarte:

- *Instruments - Instrument Holdings Report* – raport privind deținerile de valori mobiliare pe conturile proprii sau conturile omnibus ale participantului;
- *Holdings – Investors Holdings Report* – raport privind deținerile de valori mobiliare pe conturile de investitor ale clienților participantului;
- *Transactions - Settled Transactions Report* – raport privind operațiunile/ordinele decontate pe conturile proprii sau de registru deschise pe numele participantului și pe conturile de investitor ale clienților participantului;

- *Transactions - Central Node Input Transactions Report* – raport privind operațiunile/ordinele introduse în Sistemul DCU pe conturile proprii sau de registru deschise pe numele participantului și pe conturile de investitor ale clienților participantului.

2.2. Reconcilierea zilnică cu BNM

În scopul reconcilierii valorilor mobiliare emise de către BNM, DCU expediază zilnic în adresa BNM:

- *Instruments - Instrument Holdings Report* – raport privind deținerile de valori mobiliare pe conturile proprii și de emitent deschise pe numele BNM;
- *Transactions - Settled Transactions Report* – raport privind operațiunile/ordinele decontate pe conturile proprii și de emitent deschise pe numele BNM;
- *Transactions - Central Node Input Transactions Report* – raport privind operațiunile/ordinele introduse în Sistemul DCU pe conturile proprii și de emitent deschise pe numele BNM.

2.3. Reconcilierea zilnică cu Ministerul Finanțelor în calitate de emitent

În scopul reconcilierii valorilor mobiliare emise de către BNM și Ministerul Finanțelor, DCU expediază zilnic în adresa Ministerului Finanțelor:

- *Instruments - Instrument Holdings Report* – raport privind deținerile de valori mobiliare pe contul de emitent deschis pe numele Ministerului Finanțelor;
- *Transactions - Settled Transactions Report* – raport privind operațiunile/ordinele decontate pe contul de emitent deschis pe numele Ministerului Finanțelor;
- *Transactions - Central Node Input Transactions Report* – raport privind operațiunile/ordinele introduse în Sistemul DCU pe contul de emitent deschis pe numele Ministerului Finanțelor.

2.4. Remedierea divergențelor identificate urmare a reconcilierii zilnice între DCU și participanții la DCU, Banca Națională a Moldovei și Ministerul Finanțelor.

Participanții la DCU, BNM și Ministerul Finanțelor vor informa DCU în cazul identificării unor divergențe între datele din rapoartele indicate în pct.2.1-2.3 și datele din înregistrările și evidențele interne ale entităților stabilite.

În cazul unor divergențe între datele din rapoartele indicate în pct.2.1-2.3 și datele din înregistrările și evidențele interne ale entităților stabilite, părțile vor coopera de comun acord în vederea remedierii divergențelor.

După remedierea divergențelor, părțile implicate vor semna un Act de remediere a divergențelor, în care se vor indica divergențele identificate, cauzele divergențelor și măsurile realizate pentru remedierea acestora.

2.5. Reconcilierea anuală cu societățile de registru.

În scopul reconcilierii anuale a valorilor mobiliare înregistrate în custodie (în cazul valorilor mobiliare a căror evidență este ținută de o societate de registru, și care urmează a fi tranzacționate la bursa de valori) societățile de registru la inițiativa/solicitarea DCU prezintă extrase din sistemul informațional privind înregistrările de VM din contul DCU de deținător nominal.

Colaboratorii DCU vor contrapune informațiile din extrasele recepționate cu înregistrările din Sistemul DCU. În cazul identificării unor divergențe între datele din extrasele societăților de registru și înregistrările din Sistemul DCU, părțile vor coopera de comun acord în vederea remedierii divergențelor. Măsurile întreprinse privind remedierea divergențelor și divergențele nesoluționate se vor constata în Raportul privind rezultatele reconcilierii semnat de către ambele părți implicate în activitatea de reconciliere.

Raportul privind rezultatele reconcilierii va conține cel puțin următoarele informații: data raportului, datele de identificare a părților implicate în reconciliere, informații privind valorile mobiliare: ISIN, denumire, cantitatea de VM înregistrate în custodie în Sistemul DCU, cantitatea de VM înregistrate pe contul de deținător nominal al DCU din sistemul informațional al societăților de registru, divergențele identificate, măsurile întreprinse în vederea soluționării divergențelor și divergențele nesoluționate.

Rezultatele activității de reconciliere se vor prezenta către CNPF.

2.6. Reconcilierea anuală cu Registrul emitenților de Valori mobiliare (REVM).

În conformitate cu art.41, alin. (6) din Legea 234/2016, CNPF asigură accesul DCU la REVM. Reconcilierea anuală a informațiilor din Sistemul DCU și REVM, se efectuează în primul trimestru al anului de gestiune. Colaboratorii DCU accesează REVM și contrapun informațiile cu înregistrările din Sistemul DCU ce țin de criteriile instrumentelor corporative înregistrate în Sistemul DCU și anume: valoarea nominală a instrumentului, codul ISIN și cantitatea de VM emisă (în circulație).

În cazul identificării divergențelor, DCU va analiza operațiunile înregistrate în Sistemul DCU și documentele primare pentru a da asigurări că operațiunile de înregistrare a VM au fost efectuate în corespundere cu cerințele regulatorii și informațiile prezentate. În cazul identificării erorilor interne, DCU va întreprinde măsuri de remediere.

Rezultatele reconcilierii, divergențele identificate și măsurile de remediere se vor prezenta către CNPF.

3. Cerințe privind rapoartele expediate de DCU

3.1. Data și ora expedierii rapoartelor

DCU expediază rapoartele stabilite de pct.2.1-2.3 în zilele operaționale, stabilite conform [Programului de activitate a DCU](#).

Rapoartele se expediază zilnic la ora 17:00. Suplimentar, rapoartele se vor expedia zilnic la ora 21:30 în adresa BNM și băncilor.

Rapoartele vor conține informații pentru următoarele perioade de timp:

- *Instruments - Instrument Holdings Report* – conține informații privind deținerile de valori mobiliare conform situației la data operațională, la ora generării raportului;
- *Holdings – Investors Holdings Report* – conține informații privind deținerile de valori mobiliare conform situației la data operațională, la ora generării raportului;
- *Transactions - Settled Transactions Report* – conține informații privind operațiunile/ordinele decontate pe parcursul zile operaționale;
- *Transactions - Central Node Input Transactions Report* – conține informații privind operațiunile/ordinele introduse în Sistemul DCU pe parcursul zile operaționale.

3.2. Modul de expediere a rapoartelor

Rapoartele stabilite de pct.2.1-2.3 sunt expediate de DCU și sunt disponibile participanților la DCU și emitenților prin intermediul aplicației client TMSX.

3.3. Formatul rapoartelor

Rapoartele stabilite de pct.2.1-2.3 vor fi disponibile în aplicația client TMSX, în format *.pdf* și *.xls*.

3.4. Structura rapoartelor

Rapoartele stabilite de pct.2.1-2.3 vor corespunde structurii indicate în Anexa la prezentele Proceduri.

4. Măsuri suplimentare de reconciliere

4.1. Măsuri de reconciliere la cererea părții interesate

Suplimentar măsurilor stabilite de capitolul 2, în vederea reconcilierii:

- participanții la DCU, BNM și Ministerului Finanțelor pot solicita DCU verificarea de comun a deținerilor și operațiunilor cu valorile mobiliare înregistrate în Sistemul DCU și cele înregistrate în evidența internă a entităților în cauză;

- DCU poate solicita participanților la DCU, BNM și Ministerului Finanțelor verificarea de comun a deținerilor și operațiunilor cu valorile mobiliare înregistrate în Sistemul DCU și cele înregistrate în evidența internă a entităților în cauză.
- societățile de registru pot solicita DCU, în orice perioadă, verificarea de comun a valorilor mobiliare înregistrate în custodie și cele înregistrate în evidența internă din sistemele informaționale ale societăților de registru;
- DCU poate solicita societățile de registru, în orice perioadă, verificarea de comun a valorilor mobiliare înregistrate în custodie și cele înregistrate în evidența internă din sistemele informaționale ale societăților de registru;

4.2. Rapoarte generate de participanții la DCU

Participanții la DCU pot efectua de sinestătător reconcilieri între datele din Sistemul DCU și datele din înregistrările proprii în baza rapoartelor stabilite de pct.2.1-2.3, care pot fi accesate în perioada de funcționare a Sistemului DCU în zilele operaționale.

Divergențele identificate se remediază în modul stabilit de pct.2.4.

ANEXĂ

Structura raportului „Instruments - Instrument Holdings Report”

<i>Holder</i>	Codul în Sistemul DCU al participantului la DCU
<i>Name</i>	Numele participantului la DCU
<i>Country</i>	Țara de reședință a participantului la DCU
<i>Type of instrument</i>	Tipul valorii mobiliare
<i>Code of instrument</i>	Codul ISIN al valorii mobiliare
<i>Account</i>	Contul de valori mobiliare în care sunt deținute valorile mobiliare
<i>Sub-balance</i>	Sub-balanța contului de valori mobiliare *
<i>Nominal value</i>	Valoarea nominală a unei valori mobiliare
<i>Quantity</i>	Numărul de valori mobiliare deținute

* conform [Procedurilor privind operațiunile de decontare](#), aprobate prin Hotărârea CE DCU

Structura raportului „Holdings - Investors Holdings Report”

<i>Participant</i>	Cosul în Sistemul DCU al participantului la DCU
<i>Investor</i>	Numele/denumirea deținătorului de valori mobiliare
<i>Instrument</i>	Codul ISIN al valorilor mobiliare
<i>AVAI</i>	Valori mobiliare disponibile, care pot fi utilizate fără restricții
<i>NAVL</i>	Valori mobiliare rezervate/blocate în cont de către DCU
<i>RSTR</i>	Valori mobiliare rezervate/blocate în cont de către Participant/DCU
<i>BLOK</i>	Valori mobiliare rezervate/blocate pentru decontare în cadrul DvP
<i>PLED</i>	Valori mobiliare gajate în cadrul operațiunilor REPO și de împrumut

Structura raportului „Transactions - Settled Transactions Report”

<i>Participant</i>	Codul în Sistemul DCU al participantului la DCU
<i>Sender</i>	Entitatea care a introdus operațiunea/ordinul în Sistemul DCU
<i>Reference</i>	Codul de referință a operațiunii în Sistemul DCU
<i>Seller's Broker Code</i>	Codul în Sistemul DCU al agentului de decontare al vânzătorului
<i>Seller's Code</i>	Codul în Sistemul DCU al vânzătorului
<i>Seller's Account</i>	Contul de valori mobiliare al vânzătorului
<i>Seller's Sub Balance</i>	Sub-balanța contului de valori mobiliare al vânzătorului *
<i>Seller's Cash Payee</i>	Codul în Sistemul DCU al agentului de plată al vânzătorului
<i>Seller's Cash Account</i>	Contul de mijloace bănești al vânzătorului
<i>Instrument</i>	Codul ISIN al valorii mobiliare / mijloace bănești
<i>Quantity</i>	Numărul de valori mobiliare decontate
<i>Value</i>	Valoarea operațiunii decontate (lei)
<i>Currency</i>	Codul valutei
<i>Type of operation</i>	Scopul transferului *
<i>Operation</i>	Mecanismul de decontare
<i>Date of Settlement</i>	Data decontării
<i>Buyer's Broker Code</i>	Codul în Sistemul DCU al agentului de decontare al cumpărătorului
<i>Buyer's Code</i>	Codul în Sistemul DCU al cumpărătorului
<i>Buyer's Account</i>	Contul de valori mobiliare al cumpărătorului
<i>Buyer's Sub Balance</i>	Sub-balanța contului de valori mobiliare al cumpărătorului *
<i>Buyer's Cash Payee</i>	Codul în Sistemul DCU al agentului de plată al cumpărătorului
<i>Buyer's Cash Account</i>	Contul de mijloace bănești al cumpărătorului
<i>Current Status</i>	Statutul actual al decontării / statutul ordinului *
<i>Reason of Status</i>	Temeiul statutului actual al decontării
<i>Description of Reason</i>	Descrierea temeiului pentru statutul actual al decontării

* conform [Procedurilor privind operațiunile de decontare](#), aprobate prin Hotărârea CE DCU

Structura raportului „Transactions - Central Node Input Transactions Report”

<i>Participant</i>	Codul în Sistemul DCU al participantului la DCU
<i>Sender</i>	Entitatea care a introdus operațiunea/ordinul în Sistemul DCU
<i>Reference</i>	Codul de referință a operațiunii în Sistemul DCU
<i>Seller's Broker Code</i>	Codul în Sistemul DCU al agentului de decontare al vânzătorului
<i>Seller's Code</i>	Codul în Sistemul DCU al vânzătorului
<i>Seller's Account</i>	Contul de valori mobiliare al vânzătorului
<i>Seller's Sub Balance</i>	Sub-balanța contului de valori mobiliare al vânzătorului *
<i>Seller's Cash Payee</i>	Codul în Sistemul DCU al agentului de plată al vânzătorului
<i>Seller's Cash Account</i>	Contul de mijloace bănești al vânzătorului
<i>Instrument</i>	Codul ISIN al valorii mobiliare / mijloace bănești
<i>Quantity</i>	Numărul de valori mobiliare decontate
<i>Value</i>	Valoarea operațiunii decontate
<i>Currency</i>	Codul valutei
<i>Type of operation</i>	Scopul transferului *
<i>Operation</i>	Mecanismul de decontare / tipul operațiunii
<i>Date of input</i>	Data introducerii operațiunii/ordinului în Sistemul DCU
<i>Date of Settlement</i>	Data preconizată pentru decontare / data decontării
<i>Buyer's Broker Code</i>	Codul în Sistemul DCU al agentului de decontare al cumpărătorului
<i>Buyer's Code</i>	Codul în Sistemul DCU al cumpărătorului
<i>Buyer's Account</i>	Contul de valori mobiliare al cumpărătorului i
<i>Buyer's Sub Balance</i>	Sub-balanța contului de valori mobiliare al cumpărătorului *
<i>Buyer's Cash Payee</i>	Codul în Sistemul DCU al agentului de plată al cumpărătorului
<i>Buyer's Cash Account</i>	Contul de mijloace bănești al cumpărătorului
<i>Current Status</i>	Statutul actual al decontării / statutul ordinului *
<i>Reason of Status</i>	Temeiul statutului actual al decontării
<i>Description of Reason</i>	Descrierea temeiului pentru statutul actual al decontării

* conform [Procedurilor privind operațiunile de decontare](#), aprobate prin Hotărârea CE DCU